

1501654-45.2021.8.26.0540

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Comarca: Rio Grande da Serra

Foro: Foro de Rio Grande da Serra

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... vez que, além de a pena mínima do tráfico não ser inferior a quatro anos - não se cuidando, ainda, de tráfico privilegiado -, a medida não seria suficiente para reprovação e prevenção do crime, equiparado a hediondo e, portanto, de considerável gravidade.

Afasto, portanto, a objeção.

No mérito, o pedido é procedente.

A materialidade foi bem comprovada pelo auto de prisão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Grande da Serra

Foro de Rio Grande da Serra

Vara Única

Rua Agostinho Cardoso, 176, Rio Grande da Serra - SP - cep 09450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1501654-45.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501654-45.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

UENDEL PABLO DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Vistos.

1. UENDEL PABLO DA SILVA foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, em 13.07.2021, por volta das 12h40, na Rua Ilha Bela, altura do nº 47, Parque América, Rio Grande da Serra, trazia consigo, para fins de tráfico, 46 porções de maconha (124,1g), 25 porções de "crack" (16,1g), 54 porções de cocaína (85,2g), 05 porções de "haxixe" (7,1g) e 1 comprimido de "ecstasy".

Notificado, o acusado apresentou defesa prévia (fls. 105/108).

Denúncia recebida em 17.12.2021 (fl. 119).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao fim, interrogado o acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência do pedido, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pediu improcedência ou, em caso de condenação, a fixação da pena em seu patamar mínimo, a substituição por restritiva de direitos e assegurada em todo caso a possibilidade de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

2. De início, nada a deliberar sobre o pretendido acordo de não persecução penal. Primeiro porque a redação do art. 28-A, "caput", do Código de Processo Penal, deixa claro que não se trata de direito subjetivo do acusado, uma vez que "o Ministério Público poderá propor o acordo de não persecução penal (...)".

Ou seja, não oferecido, nada há a ser feito.

E, segundo, porque, ainda que assim não o fosse e tivesse sido oferecido e aceito, este magistrado não o homologaria, uma vez que, além de a pena mínima do tráfico não ser inferior a quatro anos - não se cuidando, ainda, de tráfico privilegiado -, a medida não seria suficiente para reprovação e prevenção do crime, equiparado a hediondo e, portanto, de considerável gravidade.

Afasto, portanto, a objeção.

No mérito, o pedido é procedente.

A materialidade foi bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), registro de ocorrência (fls. 03/06), autos de exibição, apreensão e constatação (fls. 07/09 e 23/26), laudos de exame químico-toxicológico, positivos para maconha, cocaína e anfetamina (fls. 146/149 e 150/153), e, sobretudo, pela prova oral colhida em audiência.

A autoria também é inequívoca.

O GCM Alex de Souza Serafim e os policiais civis Alex Adriano dos Santos e Denis Vitor da Silva disseram que estavam em operação conjunta de repressão ao tráfico e cercaram o local, uma trilha bastante conhecida como ponto de venda de drogas em Rio Grande da Serra. O acusado estava na entrada da trilha, sozinho, e logo foi abordado. Não encontraram mais ninguém no local. Em revista pessoal, localizaram com ele, no bolso de sua calça e em uma sacola, as porções de droga apreendidas, tendo ele confessado o tráfico.

Na delegacia, Uendel confessou (fl. 20).

Em juízo, na mesma linha, disse que, de fato, a droga apreendida era sua e estava traficando no local quando foi preso. Entrou no tráfico porque tinha uma dívida de droga a pagar.

À luz da prova produzida, inclusive da confissão, patente a prática do crime de tráfico, conforme narrado na denúncia, sobretudo por conta da apreensão da droga na fase policial e das condições em que o acusado foi encontrado.

Materialidade e autoria foram suficientemente comprovadas, nenhuma dúvida se tendo a respeito da ocorrência do crime e da conduta do acusado.

O acusado não foi surpreendido na prática de ato de venda das drogas.

Irrelevante, contudo, já que diversos são os verbos contidos no tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06, dentre os quais, "transportar", "guardar", "trazer consigo".

No caso, os agentes afirmaram expressamente que as drogas foram encontradas, todas, no bolso do indiciado e em uma sacola que ele trazia consigo.

Nada há que desabone o depoimento dos agentes de da lei, verossímil e sob o qual recai presunção de veracidade não ilidida.

Tampouco foi demonstrada qualquer intenção de perseguição do acusado, não sendo razoável presumir que os agentes tenham forjado o flagrante a fim de prejudicar pessoa por eles até então desconhecida, sujeitando-se às graves penas cominadas ao delito e correndo o risco de serem presos e perderem a farda.

É o que basta, inclusive em razão da confissão.

O acusado era imputável na data dos fatos e tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude, culpabilidade ou outras circunstâncias que possam beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas da prática do delito previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, devendo por ele responder.

Assim, atento à necessidade de individualização (CP, art. 5º, XLVI), passo à dosimetria da pena, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase: a quantidade de droga é negativa, já que apreendidas mais de 130 porções de droga, com capacidade de atingir inúmeros usuários; a natureza das drogas também é negativa, tendo em vista não apenas a ampla variedade encontrada, de "crack", maconha, cocaína e "ecstasy", mas o maior potencial vulnerante do "crack"; personalidade do agente, conduta social e culpabilidade normais;

antecedentes inexistentes; motivos, circunstâncias e consequências do crime: normais; e comportamento da vítima inexistente. Assim, fixo a pena-base em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias-multa.

Na segunda fase, sem agravantes, incide a atenuante da confissão, de modo que fica a pena intermediária em 05 anos, 08 meses e 01 dia de reclusão, mais 566 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em 05 anos, 08 meses e 01 dia de reclusão, mais 566 dias-multa.

No ponto, registre-se que o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não incide na espécie. Isso porque, em razão da quantidade de droga apreendida, além do local da prisão, conhecida "biqueira" em Rio Grande da Serra, é evidente que o acusado não atuava sozinho, fato inimaginável no acirrado contexto da disputa de mercado do tráfico, inferindo-se, com isso, que integre, com maior ou menor grau de comprometimento, estrutura criminosa.

3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para dar UENDEL PABLO DA SILVA como incurso nas penas do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, condenando-o a 05 anos, 08 meses e 01 dia de reclusão, mais 566 dias-multa – calculados em seu mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em vista da pena aplicada e da natureza equiparada a hediondo do delito, fixo o fechado como regime inicial de cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Também em razão da pena aplicada, inviáveis a substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44) e a suspensão condicional da sua execução (CP, art. 77).

Relego o cômputo de eventual detração para o juízo das execuções, devendo ser analisados requisitos subjetivos por ora desconhecidos (CPP, art. 387, § 2º).

Por fim, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que, encerrada a instrução, mais do que inalteradas, as circunstâncias que autorizaram de início a custódia cautelar se confirmaram, sendo certa a prática de crime bastante grave, equiparado a hediondo. Várias, ainda, foram as circunstâncias judiciais reconhecidas, com especial relevo para as de quantidade e natureza das drogas, já que apreendidas com ele mais de 130 porções de drogas variadas – 46 porções de maconha (124,1g), 25 porções de "crack" (16,1g), 54 porções de cocaína (85,2g), 05 porções de "haxixe" (7,1g) e 1 comprimido de "ecstasy". Por tais razões, absolutamente necessária a custódia cautelar para restaurar e assim manter a ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que não desprezível, em razão da pena concretamente aplicada, a possibilidade de fuga do acusado.

Após o trânsito:

Oficie-se ao TRE para efeito do art. 15, III, da CF.

Expeça-se guia de execução definitiva.

Proceda-se ao recolhimento do valor devido como pena pecuniária.

Oficie-se ao Instituto de Identificação dando notícia da condenação.

Baixem-se e arquivem-se os autos.

Expeça-se a certidão de honorários dos advogados.

P.R.I.C.

Rio Grande da Serra, 07 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA